

Αριθμός Απόφασης 393/2022 ΤΕΚ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η μη τήρηση των πρακτικών με φωνοληψία ουδεμία δικονομική κύρωση συνεπάγεται. Η παραδοχή αυτή ισχύει και υπό το καθεστώς του νέου ΚΠΔ, ακόμη και εκεί που η τήρηση των πρακτικών με φωνοληψία ορίζεται ως υποχρεωτική, λόγω ελλείψεως υλικοτεχνικής υποδομής. Έτσι, αν το σύστημα φωνοληψίας δεν μπορεί να εφαρμοστεί λόγω ελλείψεων υποδομής, δεν νοείται υποχρεωτικότητα εφαρμογής της, ούτε στις δίκες κακουργημάτων.

Δυνατότητα άρσης δέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, κατά τη διάρκεια της δίκης (άρθρο 42 παρ.5 ν.4557/2018), για το λόγο ότι τα κατατεθειμένα ποσά δεν αποτελούν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας, αλλά προέρχονται αποκλειστικά από τη σύνταξη του κατηγορουμένου.

Μη εφαρμογή του άρθρου 187 παρ.6 ΠΚ (ανασταλτικό αποτέλεσμα της έφεσης) για το αδίκημα της συμμορίας, καθόσον η τελευταία αυτή διάταξη αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 Συντάγματος), αλλά και στο θεμελιώδες δικαίωμα του τεκμηρίου αθωότητας, που απαγορεύει την μεταχείριση του κατηγορουμένου ως ενόχου έως την αμετάκλητη καταδίκη του.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 393/2022 ΤΕΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Φεβρωνία ΤΣΕΡΚΕΖΟΓΛΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ

νομίμως ορισθείσα με απόφαση της Ολομέλειας του Εφετείου Πειραιώς και κληρωθείσα [άρθρο 17 του Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ. (Ν.1756/1988, όπως ισχύει)].

Αικατερίνη ΚΟΚΟΛΗ**Σοφία-Αλεξάνδρα ΖΗΚΟΥ****ΕΦΕΤΕΣ**

νομίμως κληρωθείσες [άρθρο 17 του Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ. (Ν. 1756/1988 όπως ισχύει)].

Χαράλαμπος ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ**ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ**

νομίμως κληρωθείς [άρθρο 17 του Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ. (Ν. 1756/1988 όπως ισχύει)].

Σ. Σ.**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

Για τον 1^ο κατηγορούμενο του :

1. Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (άρθρο 187 παρ. 1 ΠΚ)
2. Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης (άρθρο 187 παρ.2 ΠΚ)
3. Διακεκριμένη οπλοκατοχή κατ' εξακολούθηση με σκοπό τη διάθεση όπλου σε τρίτους για διάπραξη κακουργήματος
4. Διακεκριμένη οπλοκατοχή (κατοχή χειροβομβίδας)
5. Παράνομη οπλοκατοχή (άρθρα 7 παρ.1, 2^α και γ, 8^α και β ν.2168/1994, άρθρα 1 παρ.1,3 και 15 παρ.1 ν.2168/1993, άρθρο 98 ΠΚ)
6. Εκβίαση τελεσθείσα με απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής, αλλά και με απειλή βλάβης επιχειρήσεων και προσφορά

παροχής προστασίας και παροχή προστασίας για την αποτροπή πρόκλησης τέτοιας βλάβης από τρίτον κατά συναυτουργία, κατά συρροή, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση (άρθρα 98,385 παρ. 2α,3 ΠΚ)

7. Διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών από κοινού στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης και μη (άρθρα 22 παρ.1, 2β, 20 παρ.1,4 ν.4139/2013, σε συνδ. με άρθρο 1 παρ.1 και 2 Πιν Α αρ.5 και ΠινΒ αρ.4 ν.3459/2006)

8. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης (άρθρα 2 παρ.1, 2β-γ,4 περ.α,γ,θ, 39 παρ.1^α-γ ν.4557/2018)

9. Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, από τις οποίες μπορούσε να προκληθεί κίνδυνος σε άνθρωπο, από κοινού και κατ' εξακολούθηση (άρθρα 98, 272 παρ.1 ΠΚ)

10. Έκρηξη από κοινού και κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα από την οποία προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα (άρθρα 42,98, 270 παρ.1^α ΠΚ)

11. Εμπρησμός από κοινού, άπαξ και κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένος και σε απόπειρα από τον οποίο προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα (άρθρα 42,98, 264 παρ.1^α ΠΚ)

12. Παράνομη διενέργεια κυνομαχιών από κοινού, κατ' εξακολούθηση (άρθρα 12 παρ.3 και 20 παρ.3 ν.4039/2012)

-

Για τον 2^ο κατηγορούμενο του :

1. Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (άρθρο 187 παρ.1 ΠΚ)

2. Εκβίαση τελεσθείσα με απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής, αλλά και με απειλή βλάβης επιχειρήσεων και προσφορά παροχής προστασίας και παροχή προστασίας για την αποτροπή πρόκλησης τέτοιας βλάβης από τρίτον κατά συναυτουργία, κατά συρροή, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση (άρθρα 98, 385 παρ.2^α, 3 ΠΚ)

3. Διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών από κοινού στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης και μη (άρθρα 22 παρ.1, 2β, 20 παρ.1,4 ν.4139/2013, σε συνδ. με άρθρο 1 παρ.1 και 2 Πιν Α αρ.5 και ΠινΒ αρ.4 ν.3459/2006)

4. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, στα πλαίσια

εγκληματικής οργάνωσης (άρθρα 2 παρ.1, 2β-γ,4 περ. α, γ, θ, 39 παρ.1^α-γ ν.4557/2018)

5. Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, από τις οποίες μπορούσε να προκληθεί κίνδυνος σε άνθρωπο από κοινού και κατ' εξακολούθηση (άρθρα 98, 272 παρ.1 ΠΚ)

6. Έκρηξη από κοινού και κατ' εξακολούθηση τετελεσμένη και σε απόπειρα από την οποία προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα (άρθρα 42,98,270 παρ.1^α ΠΚ)

7. Εμπρησμός από κοινού, άπαξ και κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένος και σε απόπειρα από τον οποίο προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα (άρθρα 42,98, 264 παρ.1^α ΠΚ)

Για τον 3^ο κατηγορούμενο του :

1. Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (άρθρο 187 παρ.1 ΠΚ)

2. Παράνομη οπλοκατοχή (άρθρα 7 παρ.1,2^α και γ, 8^α και β ν.2168/1993)

3. Εκβίαση τελεσθείσα με απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής, αλλά και με απειλή βλάβης επιχειρήσεων και προσφορά παροχής προστασίας και παροχή προστασίας για την αποτροπή πρόκλησης τέτοιας βλάβης από τρίτον κατά συναυτουργία, κατά συρροή, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση (άρθρα 98, 385 παρ.2^α και 3 ΠΚ)

4. Διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών από κοινού στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης και μη (άρθρα 22 παρ.1, 2β, 20 παρ.1,4 ν.4139/2013, σε συνδ. Με άρθρο 1 παρ.1 και 2 Πιν Α αρ.5 και Πιν Β αρ.4 ν.3459/2006)

5. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης (άρθρα 2 παρ.1, 2β-γ,4 περ.α,γ,θ, 39 παρ.1^α-γ ν.4557/2018)

6. Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, από τις οποίες μπορούσε να προκληθεί κίνδυνος σε άνθρωπο από κοινού και κατ' εξακολούθηση (άρθρα 98, 272 παρ.1 ΠΚ)

7. Έκρηξη από κοινού και κατ' εξακολούθηση τετελεσμένη και σε απόπειρα από την οποία προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα (άρθρα 42,98,270 παρ.1^α ΠΚ)

8. Εμπρησμός από κοινού, άπαξ και κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένος και σε απόπειρα από τον οποίο προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα (άρθρα 42,98, 264 παρ.1^α ΠΚ)

9. Διακεκριμένη κλοπή τελεσθείσα κατά συναυτουργία από δύο ή περισσότερα πρόσωπα που είχαν οργανωθεί για να διαπράττουν κλοπές κατ' εξακολούθηση (άρθρο 374 παρ.1δ ΠΚ)

-

**Για τον 4^ο κατηγορούμενο ή ή του
..... ή :**

1. Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (άρθρο 187 παρ.1 ΠΚ)

2. Εκβίαση τελεσθείσα με απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής, αλλά και με απειλή βλάβης επιχειρήσεων και προσφορά παροχής προστασίας και παροχή προστασίας για την αποτροπή πρόκλησης τέτοιας βλάβης από τρίτον κατά συναυτουργία, κατά συρροή, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση (άρθρα 98, 385 παρ.2^α,3 ΠΚ)

3. Διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών από κοινού στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης και μη (άρθρα 22 παρ.1, 2β, 20 παρ.1,4 ν.4139/2013, σε συνδ. Με άρθρο 1 παρ.1 και 2 Πιν Α αρ.5 και ΠινΒ αρ.4 ν.3459/2006)

4. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης (άρθρα 2 παρ.1, 2β-γ,4 περ.α,γ,θ, 39 παρ.1^α-γ ν.4557/2018)

5. Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών από τις οποίες μπορούσε να προκληθεί κίνδυνος σε άνθρωπο από κοινού και κατ' εξακολούθηση (άρθρα 98, 270 παρ.1 ΠΚ)

6. Έκρηξη από κοινού και κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, από την οποία προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα (άρθρα 42, 98, 270 παρ. 1^α ΠΚ)

7. Εμπρησμός από κοινού, άπαξ και κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένος και σε απόπειρα από τον οποίο προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα (άρθρα 42,98, 264 παρ.1^α ΠΚ)

-

Για τον 5^ο κατηγορούμενο του :

1. Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (άρθρο 187 παρ. 1 ΠΚ)
2. Παράνομη οπλοκατοχή (άρθρα 7 παρ.1,2^α και γ και 8β ν.2168/1993)
3. Εκβίαση τελεσθείσα με απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής, αλλά και με απειλή βλάβης επιχειρήσεων και προσφορά παροχής προστασίας και παροχή προστασίας για την αποτροπή πρόκλησης τέτοιας βλάβης από τρίτον κατά συναυτουργία, κατά συρροή, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση (άρθρα 98, 385 παρ. 2^α,3 ΠΚ)
4. Διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών από κοινού στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης και μη (άρθρα 22 παρ.1, 2β, 20 παρ.1,4 ν.4139/2013, σε συνδ. Με άρθρο 1 παρ.1 και 2 Πιν Α αρ.5 και ΠινΒ αρ.4 ν.3459/2006)
5. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης (άρθρα 2 παρ.1, 2β-γ,4 περ.α,γ,θ, 39 παρ.1^α-γ ν.4557/2018)
6. Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών από τις οποίες μπορούσε να προκληθεί κίνδυνος σε άνθρωπο από κοινού και κατ' εξακολούθηση (άρθρα 98, 272 παρ.1 ΠΚ)
7. Έκρηξη από κοινού και κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, από την οποία προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα (άρθρα 42,98, 270 παρ.1^α ΠΚ)
8. Εμπρησμός από κοινού, άπαξ και κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένος και σε απόπειρα από τον οποίο προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα (άρθρα 42,98, 264 παρ.1^α ΠΚ)

-

Για τον 6^ο κατηγορούμενο του :

1. Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (άρθρο 187 παρ.1 ΠΚ)
2. Παράνομη οπλοκατοχή (άρθρα 7 παρ.1,2^α και γ και 8β ν.2168/1993)
3. Εκβίαση τελεσθείσα με απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής, αλλά και με απειλή βλάβης επιχειρήσεων και προσφορά παροχής προστασίας και παροχή προστασίας για την αποτροπή πρόκλησης τέτοιας βλάβης από τρίτον, κατά συναυτουργία, κατά συρροή, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση (άρθρα 98, 385 παρ.2^α,3 ΠΚ)

4. Διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών από κοινού στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης και μη (άρθρα 22 παρ.1, 2β, 20 παρ.1,4 ν.4139/2013, σε συνδ. Με άρθρο 1 παρ.1 και 2 Πιν Α αρ.5 και ΠινΒ αρ.4 ν.3459/2006)
5. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης (άρθρα 2 παρ.1, 2β-γ,4 περ.α,γ,θ, 39 παρ.1^α-γ ν.4557/2018)
6. Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών από τις οποίες μπορούσε να προκληθεί κίνδυνος σε άνθρωπο από κοινού και κατ' εξακολούθηση (άρθρα 98, 272 παρ.1 ΠΚ)
7. Έκρηξη από κοινού και κατ' εξακολούθηση τετελεσμένη και σε απόπειρα από την οποία προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα (άρθρα 42,98,270 παρ.1^α ΠΚ)
8. Εμπρησμός από κοινού, άπαξ και κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένος και σε απόπειρα από τον οποίο προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα (άρθρα 42,98,264 παρ.1 α ΠΚ)
9. Κατοχή ναρκωτικών ουσιών για δική του αποκλειστικά χρήση (άρθρο 29 παρ.1 ν. 4139/2013)

-

Για τον 7^ο κατηγορούμενο του :

1. Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (άρθρο 187 παρ.1 ΠΚ)
2. Παράνομη οπλοκατοχή (άρθρο 1 παρ.2, 5 παρ.1 και 6 παρ.2 ν.456/1976, άρθρο 7 παρ.1,2^α και γ, 8^α και β ν.2168/1993)
3. Εκβίαση τελεσθείσα με απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής, αλλά και με απειλή βλάβης επιχειρήσεων και προσφορά παροχής προστασίας και παροχή προστασίας για την αποτροπή πρόκλησης τέτοιας βλάβης από τρίτον, κατά συναυτουργία, κατά συρροή, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση (άρθρα 98, 385 παρ.2^α,3 ΠΚ)
4. Διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών από κοινού στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης και μη (άρθρα 22 παρ.1, 2β, 20 παρ.1,4 ν.4139/2013, σε συνδ. Με άρθρο 1 παρ.1 και 2 Πιν Α αρ.5 και ΠινΒ αρ.4 ν.3459/2006)
5. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, στα πλαίσια

εγκληματικής οργάνωσης (άρθρα 2 παρ.1, 2β-γ,4 περ.α,γ,θ, 39 παρ.1^α-γ ν.4557/2018)

6. Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, από τις οποίες μπορούσε να προκληθεί κίνδυνος σε άνθρωπο από κοινού και κατ' εξακολούθηση (άρθρα 98, 272 παρ.1 ΠΚ)

7. Έκρηξη από κοινού και κατ' εξακολούθηση τετελεσμένη και σε απόπειρα από την οποία προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα (άρθρα 42,98,270 παρ.1^α ΠΚ)

8. Εμπρησμός από κοινού, άπαξ και κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένος και σε απόπειρα από τον οποίο προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα (άρθρα 42,98, 264 παρ.1^α ΠΚ)

-

Για τον 8^ο κατηγορούμενο του :

1. Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (άρθρο 187 παρ. 1 ΠΚ)

2. Εκβίαση τελεσθείσα με απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής, αλλά και με απειλή βλάβης επιχειρήσεων και προσφορά παροχής προστασίας και παροχή προστασίας για την αποτροπή πρόκλησης τέτοιας βλάβης από τρίτον, κατά συναυτουργία, κατά συρροή, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση (άρθρα 98, 385 παρ. 2^α,3 ΠΚ)

3. Διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών από κοινού στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης και μη (άρθρα 22 παρ.1, 2β, 20 παρ.1,4 ν.4139/2013, σε συνδ. Με άρθρο 1 παρ.1 και 2 Πιν Α αρ.5 και ΠινΒ αρ.4 ν.3459/2006)

4. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης (άρθρα 2 παρ.1, 2β-γ,4 περ.α,γ,θ, 39 παρ.1^α-γ ν.4557/2018)

5. Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών από κοινού και κατ' εξακολούθηση, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος σε άνθρωπο (άρθρα 98, 272 παρ.1 ΠΚ)

6. Έκρηξη από κοινού και κατ' εξακολούθηση τετελεσμένη και σε απόπειρα από την οποία προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα (άρθρα 42, 98,270 παρ.1^α ΠΚ)

7. Εμπρησμός από κοινού, άπαξ και κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένος και σε απόπειρα από τον οποίο προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα (άρθρα 42,98, 264 παρ.1^α ΠΚ)

Για τον 9^ο κατηγορούμενο του :

1. Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (άρθρο 187 παρ.1 ΠΚ)
2. Παράνομη οπλοκατοχή (άρθρο 7 παρ.1,2^α και γ, 8^α και β ν.2168/1993)
3. Εκβίαση τελεσθείσα με απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής, αλλά και με απειλή βλάβης επιχειρήσεων και προσφορά παροχής προστασίας και παροχή προστασίας για την αποτροπή πρόκλησης τέτοιας βλάβης από τρίτον, κατά συναυτουργία, κατά συρροή, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση (άρθρα 98, 385 παρ.2^α,3 ΠΚ)
4. Διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών από κοινού στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης και μη (άρθρα 22 παρ.1, 2β, 20 παρ.1,4 ν.4139/2013, σε συνδ. Με άρθρο 1 παρ.1 και 2 Πιν Α αρ.5 και ΠινΒ αρ.4 ν.3459/2006)
5. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης (άρθρα 2 παρ.1, 2β-γ,4 περ.α,γ,θ, 39 παρ.1^α-γ ν.4557/2018)
6. Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών από κοινού και κατ' εξακολούθηση, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος σε άνθρωπο (άρθρα 98, 272 παρ.1 ΠΚ)
7. Έκρηξη από κοινού και κατ' εξακολούθηση τετελεσμένη και σε απόπειρα από την οποία προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα (άρθρα 42, 98,270 παρ.1^α ΠΚ)
8. Εμπρησμός από κοινού, άπαξ και κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένος και σε απόπειρα από τον οποίο προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα (άρθρα 42,98, 264 παρ.1^α ΠΚ)

Για τον 10^ο κατηγορούμενο του :

1. Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (άρθρο 187 παρ.1 ΠΚ)
2. Παράνομη οπλοκατοχή (άρθρο 7 παρ.1,2^α και γ, 8^α και β ν.2168/1993)

3. Εκβίαση τελεσθείσα με απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής, αλλά και με απειλή βλάβης επιχειρήσεων και προσφορά παροχής προστασίας και παροχή προστασίας για την αποτροπή πρόκλησης τέτοιας βλάβης από τρίτον, κατά συναυτουργία, κατά συρροή, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση (άρθρα 98, 385 παρ. 2^α,3 ΠΚ)
4. Διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών από κοινού στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης και μη (άρθρα 22 παρ.1, 2β, 20 παρ.1,4 ν.4139/2013, σε συνδ. Με άρθρο 1 παρ.1 και 2 Πιν Α αρ.5 και ΠινΒ αρ.4 ν.3459/2006)
5. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης (άρθρα 2 παρ.1, 2β-γ,4 περ.α,γ,θ, 39 παρ.1^α-γ ν.4557/2018)
6. Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών από κοινού και κατ' εξακολούθηση, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος σε άνθρωπο (άρθρα 98, 272 παρ. 1 ΠΚ)
7. Έκρηξη από κοινού και κατ' εξακολούθηση τετελεσμένη και σε απόπειρα από την οποία προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα (άρθρα 42,98, 270 παρ.1^α ΠΚ)
8. Εμπρησμός από κοινού, άπαξ και κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένος και σε απόπειρα, από τον οποίο προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα (άρθρα 42,98, 264 παρ.1^α ΠΚ)
9. Διακεκριμένη κλοπή τελεσθείσα κατά συναυτουργία από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών και κατ' εξακολούθηση (άρθρο 374 παρ.1δ ΠΚ)
10. Παράνομη διενέργεια κυνομαχιών κατά συναυτουργία, κατ' εξακολούθηση (άρθρο 12 παρ.3 και 20 παρ.3 ν.4039/2012)

-

Για τον 11^ο κατηγορούμενο του :

1. Διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής (άρθρα 1 παρ. 1 στοιχ.α, β, δ, στ και 7 παρ. 1,2,8,15 παρ.1 ν.2168/1993)

-

Για τον 12^ο κατηγορούμενο του :

1. Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (άρθρο 187 παρ. 1 ΠΚ)

2. Εκβίαση τελεσθείσα με απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής, αλλά και με απειλή βλάβης επιχειρήσεων και προσφορά παροχής προστασίας και παροχή προστασίας για την αποτροπή πρόκλησης τέτοιας βλάβης από τρίτον, κατά συναυτουργία, κατά συρροή, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση (άρθρα 98, 385 παρ. 2^α,3 ΠΚ)

3. Διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών από κοινού στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης και μη (άρθρα 22 παρ.1, 2β, 20 παρ.1,4 ν.4139/2013, σε συνδ. Με άρθρο 1 παρ.1 και 2 Πιν Α αρ.5 και ΠινΒ αρ.4 ν.3459/2006)

4. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης (άρθρα 2 παρ.1, 2β-γ,4 περ.α,γ,θ, 39 παρ.1^α-γ ν.4557/2018)

5. Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών από κοινού και κατ' εξακολούθηση, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος σε άνθρωπο (άρθρα 98, 272 παρ. 1 ΠΚ)

6. Έκρηξη από κοινού και κατ' εξακολούθηση τετελεσμένη και σε απόπειρα από την οποία προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα (άρθρα 42,98, 270 παρ.1^α ΠΚ)

7. Εμπρησμός από κοινού, άπαξ και κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένος και σε απόπειρα από τον οποίο προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα (άρθρα 42,98, 264 παρ.1^α ΠΚ)

-

Για τον 13^ο κατηγορούμενο του :

1. Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (άρθρο 187 παρ.1 ΠΚ)

2. Παράνομη οπλοκατοχή (άρθρο 7 παρ.1,2, 8 ν.2168/1993)

3. Εκβίαση τελεσθείσα με απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής, αλλά και με απειλή βλάβης επιχειρήσεων και προσφορά παροχής προστασίας και παροχή προστασίας για την αποτροπή πρόκλησης τέτοιας βλάβης από τρίτον, κατά συναυτουργία, κατά συρροή, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση (άρθρα 98, 385 παρ. 2^α,3 ΠΚ)

4. Διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών από κοινού στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης και μη (άρθρα 22 παρ.1, 2β, 20 παρ.1,4 ν.4139/2013, σε συνδ. Με άρθρο 1 παρ.1 και 2 Πιν Α αρ.5 και ΠινΒ αρ.4 ν.3459/2006)

5. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης (άρθρα 2 παρ.1, 2β-γ,4 περ.α,γ,θ, 39 παρ.1^α-γ ν.4557/2018)
6. Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών από κοινού και κατ' εξακολούθηση, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος σε άνθρωπο (άρθρα 98, 272 παρ. 1 ΠΚ)
7. Έκρηξη από κοινού και κατ' εξακολούθηση τετελεσμένη και σε απόπειρα από την οποία προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα (άρθρα 42,98, 270 παρ.1^α ΠΚ)
8. Εμπρησμός από κοινού, άπαξ και κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένος και σε απόπειρα από τον οποίο προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα(άρθρα 42,98, 264 παρ.1^α ΠΚ)

Για τον 14^ο κατηγορούμενο του :

1. Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (άρθρο 187 παρ.1 ΠΚ)
2. Εκβίαση τελεσθείσα με απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής, αλλά και με απειλή βλάβης επιχειρήσεων και προσφορά παροχής προστασίας και παροχή προστασίας για την αποτροπή πρόκλησης τέτοιας βλάβης από τρίτον, κατά συναυτουργία, κατά συρροή, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση (άρθρα 98, 385 παρ. 2^α,3 ΠΚ)
3. Διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών από κοινού στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης και μη (άρθρα 22 παρ.1, 2β, 20 παρ.1,4 ν.4139/2013, σε συνδ. Με άρθρο 1 παρ.1 και 2 Πιν Α αρ.5 και ΠινΒ αρ.4 ν.3459/2006)
4. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης (άρθρα 2 παρ.1, 2β-γ,4 περ.α,γ,θ, 39 παρ.1^α-γ ν.4557/2018)
5. Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών από κοινού και κατ' εξακολούθηση, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος σε άνθρωπο (άρθρα 98, 272 παρ. 1 ΠΚ)
6. Έκρηξη από κοινού και κατ' εξακολούθηση τετελεσμένη και σε απόπειρα από την οποία προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα (άρθρα 42,98, 270 παρ.1^α ΠΚ)

7. Εμπρησμός από κοινού, άπαξ και κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένος και σε απόπειρα από τον οποίο προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα (άρθρα 42,98, 264 παρ.1^α ΠΚ)

⋮

Για τον 15^ο κατηγορούμενο του :

1. Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (άρθρο 187 παρ.1^α ΠΚ)

2. Εκβίαση τελεσθείσα με απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής, αλλά και με απειλή βλάβης επιχειρήσεων και προσφορά παροχής προστασίας και παροχή προστασίας για την αποτροπή πρόκλησης τέτοιας βλάβης από τρίτον, κατά συναυτουργία, κατά συρροή, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση (άρθρα 98,385 παρ. 2^α,3 ΠΚ)

3. Διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών από κοινού στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης και μη (άρθρα 22 παρ.1, 2β, 20 παρ.1,4 ν.4139/2013, σε συνδ. Με άρθρο 1 παρ.1 και 2 Πιν Α αρ.5 και ΠινΒ αρ.4 ν.3459/2006)

4. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης (άρθρα 2 παρ.1, 2β-γ,4 περ.α,γ,θ, 39 παρ.1^α-γ ν.4557/2018)

5. Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών από κοινού και κατ' εξακολούθηση, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος σε άνθρωπο (άρθρα 98, 272 παρ. 1 ΠΚ)

6. Έκρηξη από κοινού και κατ' εξακολούθηση τετελεσμένη και σε απόπειρα από την οποία προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα (άρθρα 42,98, 270 παρ.1^α ΠΚ)

7. Εμπρησμός από κοινού άπαξ και κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένος και σε απόπειρα από τον οποίο προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα (άρθρα 42,98, 264 παρ.1^α ΠΚ)

8. Διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, τελεσθείσα κατά συναυτουργία από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών κατ' εξακολούθηση (άρθρο 374 παρ.1δ ΠΚ)

-

Για τον 16^ο κατηγορούμενο του :

1. Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (άρθρο 187 παρ.1 ΠΚ)
2. Εκβίαση τελεσθείσα με απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής, αλλά και με απειλή βλάβης επιχειρήσεων και προσφορά παροχής προστασίας και παροχή προστασίας για την αποτροπή πρόκλησης τέτοιας βλάβης από τρίτον, κατά συναυτουργία, κατά συρροή, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση (άρθρα 98,385 παρ.2^α,3 ΠΚ)
3. Διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών από κοινού στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης και μη (άρθρα 22 παρ.1, 2β, 20 παρ.1,4 ν.4139/2013, σε συνδ. Με άρθρο 1 παρ.1 και 2 Πιν Α αρ.5 και ΠινΒ αρ.4 ν.3459/2006)
4. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης και μη (άρθρα 2 παρ.1, 2β-γ,4 περ.α,γ,θ, 39 παρ.1^α-γ ν.4557/2018)
5. Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών από κοινού και κατ' εξακολούθηση, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος σε άνθρωπο (άρθρα 98, 272 παρ. 1 ΠΚ)
6. Έκρηξη από κοινού και κατ' εξακολούθηση τετελεσμένη και σε απόπειρα από την οποία προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα (άρθρα 42, 98, 270 παρ.1^α ΠΚ)
7. Εμπρησμός από κοινού, άπαξ και κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένος και σε απόπειρα από τον οποίο προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα (άρθρα 42, 98, 264 παρ.1^α ΠΚ)

-

Για τον 17^ο κατηγορούμενο του

..... :

1. Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (άρθρο 187 παρ.1 ΠΚ)
2. Διακεκριμένη οπλοκατοχή άπαξ (άρθρα 1 παρ.1 στοιχ.α,β,δ,στ και 7 παρ.1,2,8,15 ν.2168/1993)
3. Παράνομη οπλοκατοχή (άρθρο 7 παρ.1,2^α και γ, 8^α και β ν.2168/1993)
4. Εκβίαση τελεσθείσα με απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής, αλλά και με απειλή βλάβης επιχειρήσεων και προσφορά παροχής προστασίας και παροχή προστασίας για την αποτροπή

πρόκλησης τέτοιας βλάβης από τρίτον, κατά συναυτουργία, κατά συρροή, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση (άρθρα 98,385 παρ.2^α,3 ΠΚ)

5. Διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών από κοινού στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης και μη (άρθρα 22 παρ.1, 2β, 20 παρ.1,4 ν.4139/2013, σε συνδ. Με άρθρο 1 παρ.1 και 2 Πιν Α αρ.5 και ΠινΒ αρ.4 ν.3459/2006)

6. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης (άρθρα 2 παρ.1, 2β-γ,4 περ.α,γ,θ, 39 παρ.1^α-γ ν.4557/2018)

7. Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών από κοινού και κατ' εξακολούθηση, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος σε άνθρωπο(άρθρα 98, 272 παρ. 1 ΠΚ)

8. Έκρηξη από κοινού και κατ' εξακολούθηση τετελεσμένη και σε απόπειρα από την οποία προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα (άρθρα 42,98, 270 παρ. 1^α ΠΚ)

9. Εμπρησμός από κοινού, άπαξ και κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένος και σε απόπειρα από τον οποίο προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα (άρθρα 42,98, 264 παρ. 1^α ΠΚ)

-

Για τον 18^ο κατηγορούμενο του

..... :

1. Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (άρθρο 187 παρ.1 ΠΚ)

2. Διακεκριμένη οπλοκατοχή κατ' εξακολούθηση με σκοπό τη διάθεση όπλων σε τρίτους για διάπραξη κακουργήματος (άρθρα 1 παρ.1 στοιχ.α,β,γ,στ και 7 παρ.1,2,8,15 ν.2168/1993)

3. Παράνομη οπλοκατοχή

4. Εκβίαση τελεσθείσα με απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής, αλλά και με απειλή βλάβης επιχειρήσεων και προσφορά παροχής προστασίας και παροχή προστασίας για την αποτροπή πρόκλησης τέτοιας βλάβης από τρίτον, κατά συναυτουργία, κατά συρροή, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση (άρθρα 98, 385 παρ.2^α,3 ΠΚ)

5. Διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών από κοινού στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης και μη (άρθρα 22 παρ. 1, 2β, 20 παρ.1,4 ν.4139/2013, σε συνδ. Με άρθρο 1 παρ.1 και 2 Πιν Α αρ.5 και ΠινΒ αρ.4 ν.3459/2006)

6. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης (άρθρα 2 παρ.1, 2β-γ,4 περ.α,γ,θ, 39 παρ.1^α-γ ν.4557/2018)

7. Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών από κοινού και κατ' εξακολούθηση, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος σε άνθρωπο (άρθρα 98, 272 παρ. 1 ΠΚ)

8. Έκρηξη από κοινού και κατ' εξακολούθηση τετελεσμένη και σε απόπειρα από την οποία προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα (άρθρα 42,98, 270 παρ.1^α ΠΚ)

9. Εμπρησμός από κοινού, άπαξ και κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένος και σε απόπειρα από τον οποίο προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα (άρθρα 42,98, 264 παρ.1^α ΠΚ)

-

Για τον 19^ο κατηγορούμενο του
..... :

1. Διακεκριμένη περίπτωση κλοπής κατά συναυτουργία από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών κατ' εξακολούθηση (άρθρα 98, 374 παρ. 1δ ΠΚ)

-

Για τον 20^ο κατηγορούμενο του
..... :

1. Διακεκριμένη περίπτωση κλοπής κατά συναυτουργία από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών κατ' εξακολούθηση (άρθρα 98, 374 παρ.1δ ΠΚ)

-

Για τον 21^ο κατηγορούμενο του
..... :

1. Παράβαση καθήκοντος κατ' εξακολούθηση (άρθρα 98, 259 ΠΚ)

2. Δωροληψία υπαλλήλου κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση (άρθρα 98,235 παρ.2β,α-1 ΠΚ)

Για τον 22^ο κατηγορούμενο του
..... :

1. Δωροδοκία υπαλλήλου (άρθρο 236 παρ.1,2 ΠΚ)
2. Ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος(άρθρα 46, 259 ΠΚ)

-

Για τον 23^ο κατηγορούμενο του

..... :

1. Απόπειρα εμπρησμού από κοινού, από τον οποίο προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα (άρθρα 42, 264 παρ.1^α ΠΚ)

-

Για τον 24^ο κατηγορούμενο του

..... :

1. Ηθική αυτουργία κατά συρροή σε εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα (άρθρα 46, 264 παρ.1^α ΠΚ)

-

Για τον 25^ο κατηγορούμενο του

..... :

1. Ηθική αυτουργία κατά συρροή σε εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα (άρθρα 46, 264 παρ.1^α ΠΚ)

-

Για τον 26^ο κατηγορούμενο του

..... :

1. Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (άρθρο 20 παρ.1,4 ν.4139/2013, σε συνδ. Με άρθρο 1 παρ.1 και 2 Πιν Α αρ.5 και ΠινΒ αρ.4 ν.3459/2006)

Για την 27^η κατηγορούμενη του

..... :

1. Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (άρθρο 20 παρ.1,4 ν.4139/2013, σε συνδ. Με άρθρο 1 παρ.1 και 2 Πιν Α αρ.5 και ΠινΒ αρ.4 ν.3459/2006)

-

Για τον 28^ο κατηγορούμενο του

..... :

1. Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (άρθρο 20 παρ.1,4 ν.4139/2013, σε συνδ. Με άρθρο 1 παρ.1 και 2 Πιν Α αρ.5 και ΠινΒ αρ.4 ν.3459/2006)

-

Για τον 29° κατηγορούμενο του
..... :

1. Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (άρθρο 20 παρ.1,4 ν.4139/2013, σε συνδ. Με άρθρο 1 παρ.1 και 2 Πιν Α αρ.5 και ΠινΒ αρ.4 ν.3459/2006)

-

Για τον 30° κατηγορούμενο του
..... :

1. Ψευδής κατάθεση (άρθρο 224 παρ.1 ΠΚ)

Για τον 31° κατηγορούμενο του
..... :

1. Διακεκριμένη οπλοκατοχή, μεταφορά και προμήθεια όπλων κατ' εξακολούθηση με σκοπό τη διάθεσή τους σε τρίτους για τη διάπραξη κακουργήματος (άρθρα 1 παρ.1^α,β,στ και 15 παρ.1 εδ.α ν.2168/1993)

Για τον 32° κατηγορούμενο του
..... :

1. Διακεκριμένη οπλοκατοχή μεταφορά και προμήθεια όπλων με σκοπό τη διάθεσή τους σε τρίτους για τη διάπραξη κακουργήματος (άρθρα 1 παρ.1^α,β,στ και 15 παρ.1 εδ.α ν.2168/1993)

-

Για τον 33° κατηγορούμενο του
..... :

1. Παράνομη οπλοκατοχή (άρθρα 1 παρ.1 στοιχ.α, στ, 7 παρ.1, 8 ν.2168/1993)

-

Για τον 34° κατηγορούμενο του
..... :

1. Διακεκριμένη οπλοκατοχή κατ' εξακολούθηση με σκοπό τη διάθεση όπλου σε τρίτους για τη διάπραξη κακουργήματος (άρθρα 1 παρ.1^α,β,στ και 15 παρ.1 εδ.α ν.2168/1993)

-

Για τον 35° κατηγορούμενο του

..... :

1. Διακεκριμένη προμήθεια όπλου σε τρίτο με σκοπό την τέλεση κακουργήματος (άρθρα 1 παρ.1^α,β,στ και 15 παρ.1 εδ.α ν.2168/1993)

2. Διακεκριμένη οπλοκατοχή κατ' εξακολούθηση, με σκοπό την διάθεση του σε τρίτους για την τέλεση κακουργήματος (άρθρα 1 παρ.1^α,β,στ και 15 παρ.1 εδ.α ν.2168/1993)

-

Για τον 36° κατηγορούμενο του

:

1. Διακεκριμένη κατοχή όπλων (πυρομαχικών), με σκοπό τη διάθεσή τους σε τρίτους για τη διάπραξη κακουργήματος (άρθρα 1 παρ.1^α,β,στ και 15 παρ.1 εδ.α ν.2168/1993)

-

Για τον 37° κατηγορούμενο του

:

1. Εμπρησμός από κοινού από τον οποίο προέκυψε κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα (άρθρο 264 παρ.1^α ΠΚ)

Για τον 38° κατηγορούμενο του

:

1. Παράνομη οπλοκατοχή (άρθρα 1 παρ.1 στοιχ.α, στ, 7 παρ.1, 8 ν.2168/1993)

-

Για τον 39° κατηγορούμενο του

..... :

1. Παράνομη οπλοκατοχή (άρθρα 1 παρ.1 στοιχ.α, στ, 7 παρ.1, 8 ν.2168/1993)

-

Για τον 40° κατηγορούμενο του

⋮

1. Παράνομη οπλοκατοχή (άρθρα 1 παρ.1 στοιχ.α, στ, 7 παρ.1, 8 ν.2168/1993)

Κατά τη διάταξη του άρθρου 143 ΚΠΔ ορίζεται ότι «1. Ενώπιον των δικαστηρίων μπορεί να εφαρμοστεί και το σύστημα τήρησης πρακτικών των συζητήσεων με φωνοληψία. Σε δίκες κακουργημάτων η τήρηση πρακτικών με φωνοληψία είναι υποχρεωτική. α. Η φωνοληπτική τήρηση των πρακτικών γίνεται από τον γραμματέα του δικαστηρίου και υπό τις οδηγίες του δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση με μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση ή άλλες τεχνικές φωνοληψίας που διενεργούνται με την χρήση κατάλληλων μηχανικών μέσων και, εφόσον παρίσταται αναγκαίο, με την συνδρομή βοηθητικού προσωπικού. β. Οι υλικοί φορείς του ήχου όπως ψηφιακοί δίσκοι και κασέτες παράγονται, με την ενσωμάτωση του ήχου, σε ένα πρωτότυπο το οποίο φυλάσσεται στο αρχείο του δικαστηρίου για τη διασφάλιση της δυνατότητας επαλήθευσης προς το απομαγνητοφωνημένο ή με άλλες τεχνικές εκτυπωμένο κείμενο και σε ένα κυρωμένο αντίτυπο, το οποίο χρησιμοποιείται για την εργασία της απομαγνητοφώνησης και εκτύπωσης. 2. Η μηχανική εγγραφή (φωνοληψία) κατά τη διαδικασία ενώπιον του ακροατηρίου, συνιστά, για τις ανάγκες του άρθρου 142 παρ. 1, το κείμενο των πρόχειρων πρακτικών. Σε δίκες μακράς διάρκειας το δικαστήριο, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον εισαγγελέα ή τους διαδίκους, επιτρέπει τη χορήγηση αντιγράφου των ως άνω πρόχειρων πρακτικών μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας. 3. Το απομαγνητοφωνημένο ή με άλλες τεχνικές εκτυπωμένο κείμενο υπογράφεται από τον δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση και από τον γραμματέα, τίθεται στη δικογραφία και συνιστά το κατά την έννοια του άρθρου 142 παρ. 2 κείμενο των πρακτικών.

Στην προκείμενη περίπτωση, στην αίθουσα των Φυλακών Κορυδαλλού δεν πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης η κατάλληλη μηχανολογική εγκατάσταση για την τήρηση πρακτικών της δίκης με φωνοληψία. Η μη τήρηση όμως των πρακτικών με φωνοληψία ουδεμία

δικονομική κύρωση συνεπάγεται. Η παραδοχή αυτή ισχύει και υπό το καθεστώς του νέου ΚΠΔ, ακόμη και εκεί που η τήρηση των πρακτικών με φωνοληψία ορίζεται ως υποχρεωτική, λόγω ελλείψεως υλικοτεχνικής υποδομής. Έτσι, αν το σύστημα φωνοληψίας δεν μπορεί να εφαρμοστεί λόγω ελλείψεων υποδομής, δεν νοείται υποχρεωτικότητα εφαρμογής της, ούτε στις δίκες κακουργημάτων (Αιτιολ. Έκθεση ν.4637/2019, σελ. 12, Νέος ΚΠΔ Λάμπρου Μαργαρίτη, σελ.813).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει το αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισης των κατηγορουμένων του και του περί τηρήσεως των πρακτικών της δίκης με φωνοληψία.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 42 παρ.1 εδ.α ν. 4557/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 171 ν.4855/2021 ορίζεται ότι «Όταν διεξάγεται τακτική ανάκριση για τα αδικήματα του άρθρου 2, ο ανακριτής μπορεί, με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, να διατάξει τη δέσμευση κάθε είδους λογαριασμών, τίτλων ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, καθώς και του περιεχομένου των θυρίδων θησαυροφυλακίου του κατηγορουμένου, έστω και κοινών οποιουδήποτε είδους με άλλο πρόσωπο, εφόσον υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι τα περιουσιακά αυτά στοιχεία προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από την τέλεση των αδικημάτων του άρθρου 2. Το ίδιο ισχύει και όταν διεξάγεται ανάκριση για βασικό αδίκημα και υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι τα περιουσιακά αυτά στοιχεία προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από την τέλεση του ανωτέρω αδικήματος ή υπόκεινται σε δήμευση, σύμφωνα με το άρθρο 40. Η δέσμευση μπορεί να αφορά και σε περιουσιακά στοιχεία τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της δήμευσης αυτών κατά την παρ. 1 του άρθρου 40. Σε περίπτωση διεξαγωγής προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 36 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ, ν. 4620/2019, Α` 96) για την επιβολή του μέτρου αυτού από τους εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος, η δέσμευση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων μπορεί να διαταχθεί από το δικαστικό συμβούλιο, εφόσον συντρέχουν βάσιμες υπόνοιες ότι αυτά προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από την τέλεση βασικού αδικήματος ή αδικήματος νομιμοποίησης ή υπόκεινται σε δήμευση, σύμφωνα με το άρθρο 40. Η

διάταξη του ανακριτή ή το βούλευμα του συμβουλίου επέχει θέση έκθεσης κατάσχεσης, εκδίδεται χωρίς προηγούμενη κλήση του κατηγορουμένου ή του τρίτου, δεν είναι απαραίτητο να αναφέρει συγκεκριμένο λογαριασμό, τίτλο, χρηματοπιστωτικό προϊόν ή θυρίδα, γνωστοποιείται με κάθε μέσο, με προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την έγγραφη απόδειξη και επιτρέπουν τη διαπίστωση της γνησιότητάς τους, στο πιστωτικό ίδρυμα ή τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό και επιδίδεται σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η δέσμευση εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοσή του. Σε περίπτωση κοινών λογαριασμών, τίτλων ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων επιδίδεται και στον τρίτο συνδικαιούχο, σε περίπτωση δε θυρίδων και στον πληρεξούσιο του μισθωτή. Η επιβολή της δέσμευσης δεν κωλύει το άνοιγμα νέων τραπεζικών λογαριασμών για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά βιοτικών και επαγγελματικών αναγκών εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η δέσμευση. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνονται υποχρεωτικά μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας και ενημερώνεται ο αρμόδιος εισαγγελέας ή ο ανακριτής για τις διενεργούμενες συναλλαγές. Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει το τραπεζικό απόρρητο». Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 42 παρ.5 εδ.γ του άνω νόμου ορίζεται ότι «Μετά από την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο είναι δυνατή η ανάκληση ή μεταρρύθμιση της διάταξης ή του βουλεύματος από το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο, κατά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και την παρ. 2 του άρθρου 294 ΚΠΔ, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως». Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 42 παρ.8 του ίδιου άνω νόμου ορίζεται ότι «Κατά την έκδοση της διάταξης ή του βουλεύματος των παρ. 1, 3 και 7 εξαιρούνται τα ποσά που είναι αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης, συντήρησης ή λειτουργίας των ενδιαφερόμενων προσώπων ή των οικογενειών τους, των εξόδων για τη νομική τους υποστήριξη και των βασικών εξόδων για τη διατήρηση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων. Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, με αίτησή τους που απευθύνεται στην αρμόδια δικαστική αρχή ενώπιον της οποίας εκκρεμεί η υπόθεση ή με την προσφυγή ή την αίτηση που προβλέπεται στις παρ. 4, 5 και 6, μπορούν να ζητούν την αποδέσμευση συγκεκριμένων ποσών για τους παραπάνω λόγους. Είναι δυνατόν, επίσης, να εξαιρεθούν από τη δέσμευση, ολικά ή μερικά, τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους κατατίθενται μισθοί, συντάξεις ή ανάλογες πρόσοδοι εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η δέσμευση».

Ο αιτών-κατηγορούμενος του , με την ένδικη από 11-1-2022 αίτησή του, ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, ζητεί την ανάκληση της υπ' αριθμ.25/26-3-2021 Διατάξεως της Επίκουρης Ανακρίτριας του Β' Τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιά και την ολική αποδέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού της Εθνικής Τράπεζας με

αριθμό λογαριασμού και IBAN , για το λόγο ότι το σύνολο των χρημάτων που είναι κατατεθειμένα στον άνω λογαριασμό προέρχονται αποκλειστικά από τις συντάξεις του (κύρια και επικουρική) και επομένως δεν αποτελούν προϊόν οποιασδήποτε εγκληματικής δραστηριότητας, είναι δε το μοναδικό εισόδημά του και απολύτως αναγκαίο για την κάλυψη των αναγκών της διαβίωσής του. Η αίτηση, αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί στο παρόν στάδιο της διαδικασίας και δη κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης και για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, κατ' άρθρο 294 ΚΠΔ, που εφαρμόζεται αναλόγως, σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ.5 εδ.γ του ν.4557/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 171 ν.4855/2021, είναι νόμιμη, στηριζόμενη στην διάταξη του άρθρου 42 παρ.8 εδ.α του ίδιου άνω νόμου και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.

Από τα έγγραφα που ο αιτών-κατηγορούμενος προσκομίζει προκύπτουν τα ακόλουθα: Δυνάμει του υπ' αριθμ.611/2021 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημ/κών Πειραιά ο αιτών παραπέμφθηκε ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου με τις κατηγορίες α) της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, β) της εκβίασης που τελέστηκε με απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής κατά συναυτουργία, κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση, γ) της εκβίασης που τελέστηκε με απειλή βλάβης της επιχείρησης που τηρεί ο εξαναγκαζόμενος και προσφορά παροχής προστασίας για την αποτροπή πρόκλησης τέτοιας βλάβης από πρόσωπα που διαπράττουν τέτοιες πράξεις κατ' επάγγελμα, κατά συναυτουργία, κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση, δ) της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, εντός των πλαισίων εγκληματικής οργάνωσης, ε) της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης, στ) της κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών υλών, ζ) της πρόκλησης έκρηξης, η) του εμπρησμού και θ) της παράνομης οπλοκατοχής. Περαιτέρω, δυνάμει της υπ' αριθμ.25/26-3-2021 Διάταξης της Επίκουρης Ανακρίτριας του Β' Τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιά, απαγορεύτηκε η κίνηση κάθε είδους λογαριασμού, τίτλου ή χρηματοπιστωτικού προϊόντος, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, καθώς και το άνοιγμα θυρίδων θησαυροφυλακίου του κατηγορουμένου. Εξάλλου, προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος είναι δικαιούχος ενός τραπεζικού λογαριασμού της Εθνικής Τράπεζας με αριθμό λογαριασμού και IBAN

Περαιτέρω, απεδείχθη ότι ο αιτών-κατηγορούμενος εργαζόταν ως Πυροσβέστης και συνταξιοδοτήθηκε το έτος 2010 με το βαθμό του Ανθυποπυραγού, δυνάμει της υπ' αριθμ.06302/2010 συνταξιοδοτικής πράξης. Από την αναλυτική κατάσταση του άνω λογαριασμού της Εθνικής

Τράπεζας, προκύπτει ότι σε αυτόν κατατίθενται μόνο η κύρια και η επικουρική σύνταξη του κατηγορουμένου και δη από το ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑ-ΤΕΑΠΑΣΑ ΤΕΑΥΠ, ΜΤΠΥ, και δη ποσά που είναι απολύτως αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης αυτού και επιπρόσθετα δεν αποτελούν προϊόν ουδεμίας εγκληματικής δραστηριότητας και δη του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστική βάσιμη η από 19-1-2022 αίτηση του κατηγορουμένου, να μεταρρυθμιστεί η υπ' αριθμ. 19/26-3-2021 Διάταξη της Επίκουρης Ανακρίτριας του Β' Τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιά, ως προς τον ανωτέρω μόνο τραπεζικό λογαριασμό και να αρθεί η δέσμευσή του.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την από 11-1-2022 αίτηση του του

Μεταρρυθμίζει την υπ' αριθμ. 25/26-3-2021 Διάταξη της Επίκουρης Ανακρίτριας του Β' Τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιά, ως προς τον τραπεζικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας με αριθμό και IBAN

Αίρει τη δέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού της Εθνικής Τράπεζας με αριθμό και IBAN

Με την διάταξη του άρθρου 25 του Συντάγματος εισάγεται η αρχή της αναλογικότητας, η οποία αναφέρεται σε όλα τα πεδία του δικαίου, και ως γενική αρχή του δικαίου, διέπει την όλη δημόσια δράση και δεσμεύει τον νομοθέτη, τον δικαστή και τη διοίκηση. Όλα τα μέσα άσκησης της κρατικής εξουσίας, ο νόμος, η δικαστική απόφαση και η διοικητική πράξη, πρέπει να πληρούν τα τρία κριτήρια της, να είναι δηλαδή (α) κατάλληλα, ήτοι πρόσφορα για την πραγμάτωση του επιδιωκόμενου σκοπού, (β) αναγκαία, ώστε να προκαλούν ελάχιστον δυνατό περιορισμό στον ιδιώτη ή το κοινό, και τέλος (γ) εν στενή εννοία ανάλογα, να τελούν δηλαδή σε εσωτερική αλληλουχία με τον επιδιωκόμενο σκοπό, ώστε η αναμενόμενη ωφέλεια να μην υπολείπεται της επερχόμενης εξ αυτών βλάβης.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος ορίζονται τα εξής: "Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ των ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το

Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας". Επομένως, ο σεβασμός της αρχής της αναλογικότητας, που υπό την έννοια αυτή ως συστατικό στοιχείο της ιδέας του κράτους δικαίου, επιβάλλει γενικώς σε κάθε εκδήλωση εξουσίας όπως αυτή ασκείται στο μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου θεμιτού σκοπού. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 187 παρ.6 ΠΚ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 72 παρ.2 Ν.4908/2022, ΦΕΚ Α' 52/11.03.2022 ορίζεται ότι « Στις περιπτώσεις καταδίκης για αξιόποινες πράξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και για τα συναφή αδικήματα που συνεκδικάστηκαν με την ίδια απόφαση, η ποινή δεν αναστέλλεται ούτε μετατρέπεται με κανέναν τρόπο, τυχόν δε ασκηθείσα έφεση δεν έχει αναστέλλουσα ισχύ.». Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο του ανωτέρω νόμου ορίζεται ότι «.... Με την προτεινόμενη τροποποίηση προστίθεται παρ.6 στο άρθρο 187 ΠΚ, με το οποίο προβλέπεται η μη αναστολή κατ' άρθρα 99 ΠΚ και η μη μετατροπή, κατ' άρθρο 104^A ΠΚ της επιβληθείσας ποινής σε κοινωνική εργασία του δράστη που τελεί κάποια από τα αδικήματα, κακουργήματα ή πλημμελήματα του άρθρου 187 ΠΚ, αλλά και η μη χορήγηση ανασταλτικού αποτελέσματος επί τυχόν ασκηθείσας έφεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης, των ως άνω περιπτώσεων, λόγω της μείζονος «ποινικής απαξίας των εν λόγω αδικημάτων, αλλά και της ανάγκης αποτροπής των δραστών από την τέλεση τέτοιων πράξεων». Η εφαρμογή της νέας αυτής διάταξης οδηγεί σε δυσμενέστερη, σε σύγκριση με το προηγούμενο καθεστώς, μεταχείριση του κατηγορουμένου όσον αφορά την απαγόρευση του ανασταλτικού αποτελέσματος της έφεσης, καθόσον το Δικαστήριο που δίκασε, ανεξάρτητα αν επιβάλλει ποινή φυλάκισης ή πρόσκαιρης κάθειρξης, δεν θα έχει πλέον το καθήκον να κρίνει αυτεπαγγέλτως για το αν η τυχόν άσκηση έφεσης θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα ή όχι, καθόσον τούτο αποκλείεται από το νόμο σε όλες τις περιπτώσεις αδιακρίτως. Στην περίπτωση αυτή, της δυσμενέστερης δηλαδή μεταχείρισης του κατηγορουμένου αναφέρεται το ζήτημα αν θα τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 187 ΠΚ και επί καταδίκης για πράξη του ιδίου άρθρου που τελέστηκε όμως μέχρι και τις 11-3-2022, ή αν αυτές θα απωθηθούν κατ' άρθρο 2 παρ.1 ΠΚ (αρχή της αναδρομικής ισχύος του ηπιότερου νόμου). Εξάλλου, με την ΟΛΑΠ [σε Συμβούλιο] 1/2014, κρίθηκε ότι η προαναφερθείσα διάταξη (άρθρο 2 ΠΚ) αναφέρεται στους ουσιαστικούς ποινικούς κανόνες και όχι στους δικονομικούς, καθόσον οι δικονομικοί νόμοι, οι οποίοι αποβλέπουν στην ορθή απονομή της δικαιοσύνης, έχουν αναδρομική δύναμη και ρυθμίζουν τις εκκρεμείς δίκες κατά το ατέλεστο κατά το χρόνο εκδόσεως αυτών, μέρος αυτών, εκτός αν άλλως ορίζουν. Δεν μπορεί δε να συνιστά κριτήριο της αναδρομικής εφαρμογής ή όχι μιας δικονομικού

περιεχομένου διατάξεως το αν αυτή έχει ή όχι, κατά το μέρος της δίκης που δεν έχει ακόμα περατωθεί, δυσμενέστερες συνέπειες για τον κατηγορούμενο από αυτές που είχαν οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο τέλεσης της πράξεως, γιατί έτσι θα αναιρείτο ο χαρακτήρας της διατάξεως αυτής ως δικονομικής με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ασφάλεια δικαίου...». Έτσι, η περί μη χορήγησης ανασταλτικού αποτελέσματος στην έφεση νέα διάταξη εφαρμόζεται επί κάθε καταδικαστικής αποφάσεως που δημοσιεύεται μετά την έναρξη ισχύος του άνω νόμου και δη είτε επί εκκρεμούσας, είτε επί νέας δίκης, έστω και αν η εφαρμογή της οδηγεί σε δυσμενέστερη μεταχείριση του κατηγορουμένου σε σύγκριση με εκείνη την οποία του επεφύλασσαν οι διατάξεις που ρύθμιζαν το ίδιο δικονομικό αντικείμενο και ίσχυαν κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης του. Τούτο διότι η νέα διάταξη αφορά στις έννομες συνέπειες της διενέργειας διαδικαστικής πράξης (ανασταλτικό αποτέλεσμα άσκησης έφεσης) και ανήκει, ως εκ τούτου, στο δικονομικό ποινικό δίκαιο. Όμως, με την επίμαχη εισαγωγή πλήρους αποκλεισμού του ανασταλτικού αποτελέσματος της έφεσης και μάλιστα για λόγους τιμωρίας και ειδικής πρόληψης, η νέα νομοθετική ρύθμιση αντιβαίνει στην προστασία δικαιωμάτων του ανθρώπου, αφού μεταχειρίζεται τον κατηγορούμενο ως ένοχο πριν την αμετάκλητη καταδίκη του, κατά παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας. Επιπλέον, το νέο άρθρο 187 παρ.6 ΠΚ, όσον αφορά τον αποκλεισμό του ανασταλτικού αποτελέσματος της άσκησης έφεσης, αντιστρατεύεται στην αρχή της αναλογικότητας, ως θεωρητικού θεμελίου και κατευθυντήριας αρχής, αφού αποκλείει το ανασταλτικό αποτέλεσμα της έφεσης ειδικά για το πλημμέλημα της συμμορίας, που απειλείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών (άρθρο 187 παρ.3^α ΠΚ) στην περίπτωση οργάνωσης για διάπραξη κακουργήματος, ενώ αντίθετα, η ποινική δικονομική νομοθεσίας (άρθρο 497 παρ.7,8 ΚΠΔ) επιτρέπει με προϋποθέσεις τη χορήγηση ανασταλτικής δύναμης στην έφεση στην περίπτωση καταδίκης για κακουργηματικές πράξεις με επιβληθείσα ποινή συχνά πολυετή κάθειρξη. Επομένως, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, η νέα διάταξη του άρθρου 187 παρ.6 ΠΚ, όσον αφορά την ανασταλτική δύναμη της έφεσης, αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 Συντάγματος), αλλά και στο θεμελιώδες δικαίωμα του τεκμηρίου αθωότητας, που απαγορεύει την μεταχείριση του κατηγορουμένου ως ενόχου έως την αμετάκλητη καταδίκη του και κατοχυρώνεται ρητά με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ.2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και οι οποίες υπερισχύουν, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 28 παρ.1 Συντάγματος, κάθε αντίθετης διάταξης νόμου, με αποτέλεσμα η ένδικη διάταξη να μην εφαρμοστεί. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 497 παρ.4 ΚΠΔ ορίζεται ότι «αν με την καταδικαστική απόφαση επιβλήθηκε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης, η κρίση για το αν η έφεση έχει ανασταλτικό

αποτέλεσμα ανήκει στο δικαστήριο που δίκασε, το οποίο με ειδική αιτιολογία, εφαρμόζοντας τα κριτήρια της παρ.8 του ιδίου άρθρου, αποφασίζει αμέσως μετά την απαγγελία της αποφάσεως, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε ύστερα από δήλωση του κατηγορουμένου ότι θα ασκήσει έφεση. Κατά τη διάταξη της παρ.8 του ιδίου άρθρου, στην έφεση δεν χορηγείται ανασταλτικό αποτέλεσμα, όταν κρίνεται αιτιολογημένα ότι οι περιοριστικοί όροι δεν αρκούν και ότι ο κατηγορούμενος δεν έχει γνωστή και μόνιμη διαμονή στη χώρα ή έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει τη φυγή του ή κατά το παρελθόν υπήρξε φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για απόδραση κρατουμένου ή παραβίαση περιορισμών διαμονής, ή κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό, όπως προκύπτει από προηγούμενες καταδίκες του για αξιόποινες πράξεις ή από τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξεως, να διαπράξει και άλλα εγκλήματα. Επίσης, κατά τη διάταξη της παρ.5 του ιδίου άρθρου, το δικαστήριο μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να επιβάλει περιοριστικούς όρους.

Στην προκείμενη περίπτωση, το Δικαστήριο, για το ανασταλτικό αποτέλεσμα της έφεσης, εφαρμόζει το άρθρο 497 ΚΠΔ και όχι το άρθρο 187 παρ.6 ΠΚ, καθόσον η τελευταία αυτή διάταξη αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 Συντάγματος), αλλά και στο θεμελιώδες δικαίωμα του τεκμηρίου αθωότητας, που απαγορεύει την μεταχείριση του κατηγορουμένου ως ενόχου έως την αμετάκλητη καταδίκη του, όπως ανωτέρω στη μείζονα σκέψη της παρούσας αναλύεται. Επομένως, για το ανασταλτικό αποτέλεσμα της έφεσης αποφαίνεται τα ακόλουθα:

Για τους κατηγορούμενους , **και** κρίνει ότι **δεν πρέπει** η έφεση, που ενδεχομένως ασκήσουν κατά της παρούσης αποφάσεως, να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, καθώς από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξεως, που συνιστούν την προαναφερθείσα εγκληματική του συμπεριφορά, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχουν ήδη προηγούμενες καταδίκες για άλλες αξιόποινες πράξεις, κρίνεται ότι αν αφεθούν ελεύθεροι, είναι πιθανόν να διαπράξουν και άλλα αδικήματα.

Για τους κατηγορούμενους , , , , , , **και** , κρίνει ότι **πρέπει** η έφεση, που ενδεχομένως ασκήσουν κατά της παρούσης αποφάσεως, να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, καθώς οι κατηγορούμενοι έχουν γνωστή και μόνιμη διαμονή στη χώρα, δεν έχουν κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνουν τη φυγή τους, κατά το παρελθόν δεν υπήρξαν φυγόποινοι ή φυγόδικοι, ούτε κρίθηκαν ένοχοι για απόδραση

κρατούμενου ή για παραβίαση περιορισμών διαμονής και δεν κρίνεται πιθανό, αν αφεθούν ελεύθεροι ότι θα διαπράξουν και άλλα εγκλήματα. Ειδικά, για τον κατηγορούμενο τονίζεται ότι αυτός πάσχει από νεοπλασία, σε ποσοστό άνω του 50% των κυττάρων με εξελισσόμενο νόσο προς πολλαπλό μυέλωμα (βλ. από 26-1-2014 ιατρική γνωμάτευση του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μ.Τ.Σ) καθώς και από υποτροπιάζουσα επεισόδια αιμορραγίας του εντέρου (βλ. από 26-1-2021 ιατρική βεβαίωση του Νοσοκομείου Meditarraneo), ενώ για τον κατηγορούμενο τονίζεται ότι πάσχει από εκκολπωματίτιδα παχέος εντέρου (επιπλεκόμενη λόγω διάτρησης) και πολύποδες παχέος εντέρου (ιστολογικά ανέδειξαν αδενώματα με δυσπλασία) (βλ. από 29-7-2020 ιατρική βεβαίωση του γαστρεντερολόγου), καθώς και από υπερτασική καρδιοπάθεια (βλ. από 30-9-2021 έγγραφο του Θριάσιου Νοσοκομείου), ενώ έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τέκνου με ειδικές ανάγκες, ήτοι της θυγατέρας του που πάσχει από νοητική υστέρηση με δείκτη νοημοσύνης στο 50 (βλ. από 14-9-2020 βεβαίωση του Κ.Ψ.Υ Δρομοκαΐτειο, σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ.27/2008 γνωμάτευση της Α' βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Πειραιά και την από 31-1-2005 βεβαίωση του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής). Εν όψει αυτών, το Δικαστήριο κρίνει ότι οι περιοριστικοί όροι που αναφέρονται στο διατακτικό είναι ικανοί να εξασφαλίσουν την παρουσία των άνω κατηγορουμένων (πλην του στον οποίο δεν τίθενται περιοριστικοί όροι) στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο και την εκτέλεση της αποφάσεως που θα εκδοθεί από αυτό.